

[7] 국유재산 대부요율 적용 부적정

- 「국유재산법」 제32조 및 「국유재산법 시행령」 제29조에 따르면 연간 사용료는 해당 재산가액에 1천분의 50 이상의 요율을 곱한 금액으로 하되
 - 경작용, 주거용 등 특정 사용목적에 해당하는 경우에는 재산가액에 해당 요율을 곱하도록 되어 있으므로 대부계약 체결 시 국유재산의 사용 목적을 정확히 확인하고 해당 대부 요율을 적용하여야 하며
 - 국유재산의 특정 사용목적은 해당 국유재산의 실질적인 사용 현황을 고려하여 판단하도록 되어 있음¹⁾
- 그런데 감사대상 기간 중 서울서부지역본부에서 체결한 9,582건의 대부계약에 대한 대부요율 적용의 적정 여부를 점검한 결과
 - 2013. 4. 15. 서울특별시 ○○구로부터 인수한 ‘서울특별시 ○○구 ○○동 XXX-XX’(답, 489㎡) 소재 국유재산²⁾은 2015. 11. 10. 대부계약 갱신 시 사용 목적을 ‘상가부지’로 대부계약 하였으므로 대부요율은 경작용, 주거용 등 특정 사용목적에 해당하지 않아 1천분의 50을 적용하여야 함에도

1) 기획재정부 질의회신(국유재산과-87, 2004.1.13.)

2) 공사가 해당 재산을 인수하기 전 피대부자 ○○○은 △△△과 사용 목적을 ‘상가부지’로 하여 대부계약을 체결하고 2.5%의 대부요율로 이 토지를 사용하고 있었으며, 재산 인수 이후 공사는 2013. 7. 12. 승계계약을 체결하였고 당시 기존의 대부요율인 2.5%를 적용하였음

- 대부요율을 1천분의 25으로 잘못 적용하여 대부료를 산출함으로써 연간 대부료(2018. 11. 10.~2019. 11. 9.)를 정당 대부료인 99,081천 원 보다 49,540천 원 적은 49,541천 원으로 부과하여 징수하는 등
- [표 8]과 같이 2건의 국유재산에 대하여 대부계약 체결 시 사용 목적에 해당하는 요율을 잘못 적용하여 대부료를 부과·징수함으로써 대부료 합계 기준 235,379천 원(최종 5년)을 적게 받은 사실이 있음

[표 8] 대부료 산출 오류 현황

(단위 : %, 천 원)

순번	물건 소재지	계약자	정당대부요율	적용대부요율
----	--------	-----	--------	--------

“기재 생략”

* 「국가재정법」 제96조 및 기획재정부 유권해석례(국유재산과-837, 2004. 4. 26.)에 따라 5년의 정당 대부요율에 따른 금액을 산출하였음

【조치할 사항】

- ◇ 서울서부지역본부장은 국유재산 대부 시 대부료를 잘못 산출하여 부과·징수한 2건에 대하여 235,379천 원을 추가 징수하고, 관련자 팀장 ○○○ 등 4명에 대하여 주의를 촉구하며
- 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

< 관련자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
-----	-----	-----	-----	------	------	-------

“기재 생략”